

第4編 ■ 公判

第1章 公判総論

刑事訴訟法

No155

H18-29

(配点: 2)

月 日

月 日

次の1から4までの各記述のうち、明らかに誤っているものはどれか。

1. 国選弁護人から辞任の申出があっても、裁判所又は裁判長が解任しない限り、弁護人の地位を失うものではない。
2. 被疑者甲の妻は、甲の私選弁護人としてA弁護士を選任することができるが、その後甲がB弁護士を私選弁護人に選任したとき、A弁護士は直ちに甲の私選弁護人の地位を失う。
3. 第一審で有罪判決を受けた被告人の私選弁護人は、改めて被告人から弁護人に選任されなくても控訴することができる。
4. 弁護人は、被告人の明示の意思に反しても保釈の請求をすることができる。

1 正しい

国選弁護人の離任手続については、①解任の裁判によるべきであって、国選弁護人が辞任を申し出ただけではその任務から離脱し得ないとする見解と、②国選弁護人は、弁護人としての任務を果たし得ない正当な理由がある場合のほか辞任すべきではないが、辞任する際は、あらかじめその意思を所属弁護士会に申し出た上で裁判所に対し辞任届を提出すれば足りるとする見解とが、実務上鋭く対立していた。しかし、判例（最判昭54.7.24）が、国選弁護人が②の見解に基づき辞任の申出をした場合であっても、裁判所が辞任の申出に基づいて正当な理由があると認めて解任しない限りその地位は失われない旨判示し、現行法はこの実務を明文化している（38条の3）。よって、国選弁護人から辞任の申出があっても、裁判所又は裁判長が解任しない限り、弁護人の地位を失うものではない。したがって、本記述は正しい。

2 明らかに誤っている

被疑者の配偶者は、「独立して」弁護人を選任することができる（30条2項）。ここにいう独立性は、被疑者の意思のいかんにかかわらずという意味と解されている。よって、被疑者甲の妻は、甲の私選弁護人としてA弁護士を選任することができる。また、その後甲がB弁護士を私選弁護人に選任したとしても、A弁護士の解任がなされていない以上、Aは直ちに甲の私選弁護人の地位を失うわけではない。したがって、本記述は明らかに誤っている。

3 正しい

原審における弁護人は被告人のため上訴をすることができる（355条）。原審における弁護人とは、原判決宣告前に選任された弁護人をいう。本条に定める上訴権限も、353条、354条と同様、被告人のための独立代理権と解されている。よって、第一審で有罪判決を受けた被告人の私選弁護人は、改めて被告人から弁護人に選任されなくても上訴の一種である控訴をすることができる。したがって、本記述は正しい。

4 正しい

勾留されている被告人の弁護人は、保釈の請求をすることができる（88条1項）。この弁護人の請求権は独立代理権であり（41条）、被告人の明示の意思に反しても請求することができる。よって、弁護人は被告人の明示の意思に反しても保釈の請求をすることができる。したがって、本記述は正しい。